

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1427/2537

นาย ไชยวัฒน์ เจียม หาทพย
นาย ปรีชา อังคปรีชาเศรษฐ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (3), มาตรา 172 วรรคสอง, มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่โจทก์ตามสัญญาจะซื้อจะขายและใช้ค่าเสียหาย ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนโอนขายที่ดินและใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ฎีกาว่าจำเลยผิดสัญญาโดยเรื่องค่าเสียหาย โจทก์เพียงมีคำขอให้ใช้ค่าเสียหายมาในท้ายฎีกาเท่านั้น มิได้กล่าวอ้างมาในฎีกาว่าโจทก์ได้รับความเสียหายอย่างไรประเด็นเรื่องค่าเสียหายจึงเป็นฎีกาไม่ชัดแจ้ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์ตามสัญญาจะซื้อขาย กับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ หากไม่อาจจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์ได้ ให้จำเลยคืนเงินมัดจำและชำระค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยให้การต่อสู้คดี

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามฟ้องให้แก่โจทก์ มิฉะนั้นให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาโดยให้โจทก์ชำระเงินให้แก่

จำเลยจำนวน 10,932,000 บาท หากจำเลยไม่รับ ให้วางไว้ต่อสำนักงานวางทรัพย์
ภูมิภาคที่ 5 ก่อนจดทะเบียนการโอน และให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์
จำนวน 5,126,575 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจดทะเบียนการโอนที่ดินพิพาทแล้วเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ฎีกาโจทก์เฉพาะส่วนในประเด็นเรื่องค่าเสียหาย โจทก์เพียง
มีคำขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหายมาในทำฎีกาเท่านั้น โดยโจทก์มิได้กล่าวอ้างมาใน
ฎีกาว่าโจทก์ได้รับความเสียหายอย่างไร จึงเป็นฎีกาไม่ชัดแจ้งในประเด็นนี้ ศาลฎีกา
ไม่รับวินิจฉัยให้ คดีคงมีปัญหามาตามฎีกาของโจทก์เพียงว่า จำเลยผิดสัญญาหรือไม่
และจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะซื้อจะขายให้โจทก์หรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อ
เท็จจริงว่า จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์มีสิทธิฟ้องบังคับให้จำเลยโอนที่ดินตาม
สัญญาได้

พิพากษากลับ ให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 3955,
3978, 3979, 3986, 5196 ตำบลบวกค้างอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และ
ที่ดินโฉนดเลขที่ 7772 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่
โจทก์โดยให้โจทก์ชำระราคาค่าที่ดินส่วนที่เหลือจำนวน 10,982,000 บาทให้แก่
จำเลย หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย
คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

(สังเวียน รัตนมุง-จองทรัพย์ เทียงธรรม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ